

[예상][2][13.07-2]사무직 근로자에 대한 효력확장 여부 및 확장의 범위(채무적 부분 포함 여부)

【문제 13.7】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 상시 200 명의 근로자를 고용하고 있다. A사에는 생산직 근로자 160 명을 조직대상으로 하는 B 노동조합이 결성되어 있으며, B 노동조합에는 전체 생산직 근로자 중 130 명이 가입해 있다. 나머지 생산직 근로자 30 명은 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 비조합원이다. A사와 B 노동조합은 2024 년 임금교섭을 통해 전년도 대비 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급을 골자로 하는 단체협약을 체결하였다. 이후 비조합원인 생산직 근로자 30 명은 해당 단체협약의 내용이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하며 소급분 지급을 요구하였다. 반면 A사는 해당 단체협약은 B 노동조합원에게만 적용되는 것이 원칙이며, 비조합원인 30 명은 개별 근로계약에 따라 임금이 결정되어야 한다고 맞서고 있다. 또한 A사에는 사무직 근로자 40 명이 별도로 근무하고 있으며, 이들 역시 단체협약의 효력확장이 자신들에게도 미치는지에 대해 관심을 보이고 있다.

(물음 2) 만약 생산직 비조합원들에게 효력확장이 인정된다면, 사무직 근로자 40 명에게도 해당 단체협약의 효력이 미칠 수 있는지 여부를 동종 근로자성 판단 기준을 중심으로 논하시오. 또한 효력확장이 인정되는 경우 확장의 범위에 채무적 부분도 포함되는지 여부를 서술하시오.(25 점)